

1519265-40.2022.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: PALOMA MOREIRA DE ASSIS CARVALHO

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 15ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 02/12/2022

... no furto seja consideravelmente maior que no roubo, segundo o enunciado 442 da Súmula do STJ, "é inadmissível aplicar, no furto qualificado, pelo concurso de agentes, a majorante do roubo".

No caso em exame, ficou comprovada a participação de duas pessoas, tanto pelo depoimento da vítima e da testemunha, que visualizou um indivíduo correndo, quanto à própria confissão do ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

15ª Vara Criminal

Rua Dr. Abrahão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1519265-40.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1519265-40.2022.8.26.0228

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2233209/2022 - DEIC - 1ª DELEGACIA DA DIVECAR, 27007606 - DEIC - 1ª DELEGACIA DA DIVECAR, 2233209 - DEIC - 1ª DELEGACIA DA DIVECAR

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LUIZ HENRIQUE SOARES DE OLIVEIRA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). PALOMA MOREIRA DE ASSIS CARVALHO

Vistos.

O representante do Ministério Público ingressou em juízo pedindo a condenação de LUIZ HENRIQUE SOARES DE OLIVEIRA, já qualificado nos autos, como incurso no artigo 155, § 4º, I e IV, c.c. artigo 14, II, e no artigo 329, na forma do artigo 69, todos do Código Penal afirmando que em 25 de agosto de 2022, por volta das 08h30min, na Rua Bento Vieira, altura do numeral 222, Ipiranga, nesta cidade e comarca, previamente ajustado e com identidade de desígnios com outro indivíduo não identificado, tentou subtrair, para proveito comum, mediante rompimento de obstáculo, coisa alheia móvel, consistente em objetos guardados no interior do veículo Citroen C3, Placa EBZ7691, pertencentes à vítima Thiago Luiz Sena, somente não consumado o ato por circunstâncias alheias à sua vontade.

Ainda, nas mesmas circunstâncias de tempo e local, LUIZ HENRIQUE SOARES DE OLIVEIRA opôs-se à execução de ato legal mediante ameaça por gesto a funcionário público competente para executá-lo.

Segundo se apurou no inquérito policial que embasou a denúncia, na data e local dos

fatos, LUIZ e outro indivíduo não identificado, unidos na intenção de subtrair em conjunto patrimônio alheio, quebraram os vidros do veículo acima mencionado para furtar os objetos que estavam em seu interior. Após quebrar o vidro, LUIZ ingressou no veículo enquanto seu parceiro lhe dava cobertura na via pública. O policial civil Maurício visualizou a ação delitiva e rumou em direção aos furtadores para abordá-los. Ao perceberem a aproximação do policial, o parceiro avisou LUIZ e se evadiu em seguida, logrando fugir da abordagem policial. LUIZ, por sua vez, saiu de dentro do automóvel e investiu contra o policial civil, que deu ordem de parada, fazendo menção de pegar algo em sua cintura, como se estivesse armado, ameaçando, assim, por gesto, a integridade física do policial. Diante disso, o policial civil efetuou disparo de arma de fogo em direção às pernas de LUIZ, atingindo-o na perna esquerda e o imobilizando, impedindo a consumação do furto. O réu foi preso em flagrante, socorrido e encaminhado para cirurgia.

A denúncia foi recebida (fls. 119/121) e o processo seguiu seu trâmite natural, com apresentação de defesa prévia (fls. 168), audiência de instrução e julgamento e alegações finais.

É o breve relatório.

Fundamento e decido.

O artigo 155 do Código Penal assim descreve o delito de furto:

"Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel".

O tipo objetivo consiste na conduta de subtrair a coisa alheia e móvel, enquanto o tipo subjetivo consiste no dolo (vontade livre e consciente) de se apropriar da coisa subtraída, para si ou para terceira pessoa.

Trata-se de crime material, que requer o efetivo desfalque do patrimônio da vítima.

A consumação do delito ocorre no momento em que a posse da coisa é invertida.

"O Plenário do Supremo Tribunal Federal, superando a controvérsia em torno do tema, consolidou a adoção da teoria da apprehensio (ou amotio), segundo a qual se considera consumado o delito de furto quando, cessada a clandestinidade, o agente detenha a posse de fato sobre o bem, ainda que seja possível à vítima retomá-lo, por ato seu ou de terceiro, em virtude de perseguição imediata. Desde então, o tema encontra-se pacificado na jurisprudência dos Tribunais Superiores" (...)

"Consuma-se o crime de furto com a posse de fato da res furtiva, ainda que por breve espaço de tempo e seguida de perseguição ao agente, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada". STJ, Terceira Seção, REsp 1.524.450/RJ, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe 29/10/2015, Tema 934 dos Recursos Repetitivos.

O artigo 329 do Código Penal assim descreve o delito de resistência:

"Opor-se à execução de ato legal, mediante violência ou ameaça a funcionário competente para executá-lo ou a quem lhe esteja prestando auxílio".

O tipo objetivo consiste na conduta de apresentar oposição à execução de ato legal, enquanto o tipo subjetivo consiste no dolo (vontade livre e consciente) de não permitir a realização do ato legal.

Trata-se de crime formal, não exigindo resultado naturalístico, consistente na efetiva falta de execução do ato legal. A consumação se dá com a mera prática do ato de violência ou de ameaça.

"Não basta, para que tipificado reste o delito de resistência, apenas a oposição ao ato legal, sendo necessário, também, que dita oposição se materialize através de ameaça ou violência, elementares do tipo penal. Hipótese em que a denúncia tangencia a inépcia ao não descrever em que teria consistido a violência, a qual, tampouco, pode ser extraída da prova produzida" (Recurso-Crime 71005309752-RS, Turma Recursal Criminal, rel. Luiz Antônio Alves Capra, 10.08.2015, v.u.)

Ficou comprovada a existência do crime de furto e sua autoria, mas não o delito de resistência.

A existência do crime de furto está comprovada pelo boletim de ocorrência de fls. 8/11, pelo auto de exibição e apreensão de fls. 12/13 e, sobretudo, pela prova oral colhida.

A autoria também é certa.

A vítima THIAGO LUIZ SENA, na fase policial, disse que trabalha no local dos fatos e deixou seu veículo estacionado como faz todos os dias, se dirigindo à empresa em

que trabalha. Aproximadamente 10 minutos depois ouviu um barulho semelhante a um tiro e saiu para ver o que estava acontecendo, vendo um indivíduo no chão sendo abordado por um policial e o vidro de seu veículo quebrado. Se apresentou como proprietário do veículo e foi encaminhado à delegacia. Em juízo, manteve a versão dos fatos. Não visualizou a ação criminoso, somente um dos indivíduos correndo. Quando chegou ao local, viu o réu no chão baleado e algumas ferramentas no chão, que imagina que estivessem em seu poder.

A testemunha de acusação MAURÍCIO DE SOUZA, na fase policial, disse que trabalha em uma oficina Martelinho de Ouro em frente ao local dos fatos e hoje estava chegando para trabalhar viu dois indivíduos próximo a um veículo estacionado. Quando o policial abordou os indivíduos, um destes saiu correndo e o outro investiu contra o policial, colocando a mão na cintura ou no bolso, tentando pegar alguma coisa. Neste momento o policial atirou no indivíduo que caiu no chão. Após os fatos o policial lhe perguntou o nome daquela rua, e o encaminhou à delegacia. Em juízo, manteve sua versão.

A testemunha de acusação, o policial civil MAURICIO COELHO DA SILVA, na fase pré processual, disse que na data da ocorrência passava pelo local dos fatos quando visualizou dois indivíduos em atitude suspeita, próximos de um veículo estacionado na via pública. Passou então a observá-los, visualizando quando foram até o veículo e estouraram o vidro, tendo um dos indivíduos entrado no carro. Resolveu abordá-los e quando começou a atravessar a rua, um dos indivíduos percebeu sua aproximação e avisou o outro, que já estava no interior do veículo, saindo logo em seguida em desabalada carreira. O segundo indivíduo saiu do veículo e investiu contra o ele, que disse: "Parado, Polícia". Neste momento, o réu fez menção de pegar algo na cintura, tendo a testemunha temido por sua integridade física e realizado um disparo de arma de fogo em direção às pernas do réu, atingindo-o na perna esquerda um pouco acima do joelho, imobilizando-o em seguida. Foi solicitado, através da UR-01204 Bombeiros, responsável SD PM Mota, que o socorreu ao PS do Hospital Ipiranga, onde o réu foi encaminhado para cirurgia e permaneceu internado sob escolta. Em juízo, manteve sua versão.

LUIZ HENRIQUE SOARES DE OLIVEIRA, em seu interrogatório perante a autoridade policial, disse que trabalhava como Coletor de Óleo de Cozinha, fazendo o uso de um veículo para isso. O veículo estava com o documento atrasado e ele não possui carteira nacional de habilitação, por isso o veículo foi apreendido e ficou sem ter como ganhar seu sustento. Se sentindo desesperado, resolveu furtar o rádio de um veículo. Estava na companhia de um conhecido do bairro que conhece como Bisteca e quebraram o vidro de um carro sendo abordados por um policial. Neste momento seu amigo conseguiu sair correndo e ele tentou correr mas foi surpreendido por um disparo de arma de fogo que atingiu sua perna esquerda. Após isso foi socorrido ao PS do Hospital Ipiranga, onde passou por duas cirurgias, recebendo alta nesta data. Deixa consignado que está arrependido de ter praticado tal delito. Em juízo, confessou os fatos. Todavia, negou que tenha reagido ou feito algum movimento indicativo que tiraria uma arma do bolso. Afirmou que estava de costas para o policial, que atirou em seu joelho. Acredita que o policial tenha atirado para imobilizá-lo e assim tentar correr atrás do outro furtador. Disse que as ferramentas estavam dentro do carro.

Independentemente de o acusado ter confessado os fatos, a prova oral trazida pela acusação foi uniforme e coerente, amparado por tudo o mais que foi colhido antes e durante este processo, atestando a existência do crime e a sua autoria conforme a denúncia oferecida pelo Ministério Público.

A versão do acusado restou isolado nos autos. Em que pese não estivesse armado, a testemunha Maurício confirmou, em juízo, que as ferramentas estavam no chão ao lado do réu baleado e que provavelmente estariam em seu bolso.

Dessa forma, restou demonstrado nos autos que o réu, em companhia de outro indivíduo não identificado, quebrou o vidro do veículo Citroen/C3 Placas EBZ7691 para, mediante acesso ao interior do veículo, furtar o aparelho de som automotivo bem como os objetos que ali se encontravam (fls. 4, 7, 12/13,80, 149/160).

Policiais civis que se encontravam nas proximidades visualizaram o ato criminoso e optaram por abordar os criminosos, sendo que um deles fugiu e o outro correu em

direção a um dos policiais, sendo alvejado na perna e imobilizado, encaminhado ao socorro e, após, preso (fls. 4/6, 65/67, 84/91, 149/160), não tendo o crime se consumado por circunstâncias alheias à vontade dos agentes.

Os depoimentos das testemunhas de acusação também confirmam que o réu se encontrava próximo ao veículo, portando os instrumentos do crime e o aparelho de som automotivo furtado.

Entretanto, não restou comprovada a ocorrência do crime de resistência previsto no art. 329 Código Penal.

A testemunha Maurício de Souza disse que um dos indivíduos "investiu contra o policial, colocando a mão na cintura ou no bolso". O policial Maurício Coelho da Silva, disse que "o autuado saiu do veículo e investiu contra ele que gritou "Parado, polícia", momento em que o autuado fez menção de pegar algo na cintura". Em que pese a aparente legalidade da ação policial, que agiu em presumida autodefesa, não restou demonstrado o intento do réu em agredir ou ameaçar o policial, eis que em sua cintura não foi localizada arma de fogo ou arma branca apta a causar danos à integridade física daquele.

Além disso, a tentativa de fuga do agente, quando na iminência de ser preso, não configura o delito de resistência, que exige prova inconteste de ter havido oposição à realização do ato com violência, ou seja, emprego de força física ou ameaça. Neste sentido: TJSP AP 15023682320198260201; TJSP AP 00000955620188260630. Qualificadora do rompimento ou destruição de obstáculo (artigo 155, §4º, inciso I, do Código Penal): para sua caracterização é necessário que a violência seja praticada contra o obstáculo que dificulta a subtração e não contra a própria coisa. Nos termos do art. 171 do Código de Processo Penal é expressamente exigida a perícia, a qual, entretanto, conforme jurisprudência, pode ser substituída por provas testemunhais quando os vestígios tiverem desaparecido.

No caso em exame, houve deterioração do veículo da vítima com a quebra do vidro e corte dos fios de instalação do aparelho de som, conforme laudo de fl. 149/160 e testemunho da vítima.

Qualificadora do concurso de pessoas (artigo 155, §4º, inciso IV, do Código Penal): para sua caracterização é preciso a participação de duas ou mais pessoas na conduta criminosa, incluindo-se no cálculo o co-autor inimputável, o agente não identificado, aquele que age sob escusa absolutória (art. 181 do Código Penal) e até mesmo o coautor ou partícipe que não estava na cena do crime.

Embora a punição pelo concurso de pessoas no furto seja consideravelmente maior que no roubo, segundo o enunciado 442 da Súmula do STJ, "é inadmissível aplicar, no furto qualificado, pelo concurso de agentes, a majorante do roubo".

No caso em exame, ficou comprovada a participação de duas pessoas, tanto pelo depoimento da vítima e da testemunha, que visualizou um indivíduo correndo, quanto à própria confissão do acusado. .

Configurado, assim, o delito de furto qualificado, cujo preceito secundário prevê pena de "reclusão, de 2 (dois) a 8 (oito) anos, e multa".

Passo a dosar a pena.

Primeira etapa. Ao analisar as circunstâncias judiciais do acusado, anoto que ele não apresenta maus antecedentes.

Comprovada a circunstância do rompimento ou destruição de obstáculo, pela qual a lei confere especial gravidade ao delito dobrando a sua faixa de pena, e bastando a circunstância do concurso de pessoas para qualificar o furto, aumento a pena em mais 1/6. Fixo a pena base em 2 anos e 4 meses de reclusão e 11 dias-multa.

Segunda etapa. Não há circunstâncias agravantes ou atenuantes.

"A folha de antecedentes criminais é documento hábil e suficiente a comprovar os maus antecedentes e a reincidência, não sendo necessária a apresentação de certidão cartorária". STJ, HC 291.414/SP, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/9/2016, DJe 30/9/2016.

Presente a atenuante da confissão e a agravante da reincidência (certidão de objeto e pé de fls. 41/45). Nestes casos, considerando a dupla reincidência em crimes patrimoniais, não se nega a atenuante, mas se valora conforme a lei. Portanto, aumento a pena em 1/6 (um sexto), resultando em 2 anos 8 meses e 20 dias de reclusão e 12 dias-multa.

Terceira etapa. Ausentes causas de aumento ou de diminuição da pena. Fixo a pena em 2 anos 8 meses e 20 dias de reclusão e 12 dias-multa.

Dada a tentativa, e considerando o iter criminis percorrido e que o réu danificou a parte interna do veículo, conseguindo retirar o aparelho de som, reduzo a pena em 1/3 e fixo a pena definitiva 1 ano 9 meses e 23 dias de reclusão e 8 dias-multa. Regime inicial de cumprimento. Sendo o réu reincidente, em interpretação "contrário sensu" das alíneas "b" e "c" do §2º do art. 33 do Código Penal, o regime é, necessariamente, o semiaberto. Além disso, a reincidência constitui valoração gravemente negativa dos antecedentes do réu, que persistiu na vida do crime mesmo após sancionado severamente e, desta forma, nos termos do §3º do art. 33 do Código Penal também merece o regime inicial agravado. A reincidência também impede a suspensão da pena privativa de liberdade por restritivas de outros direitos (não se verificando a exceção do §3º do art. 44 do Código Penal pelo motivo acima exposto) ou a sua suspensão condicional.

Valor do dia-multa (artigo 49 do Código Penal): 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo nacional vigente ao tempo do fato, corrigido monetariamente pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo a partir de então. Ausentes provas capazes de aferir a exata capacidade financeira do acusado.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para ABSOLVER o réu LUIZ HENRIQUE SOARES DE OLIVEIRA do crime previsto no artigo 329 do Código Penal, nos termos do inciso II do art. 386 do Código de Processo Penal e para CONDENAR LUIZ HENRIQUE SOARES DE OLIVEIRA à pena de reclusão, pelo prazo de 1 (um) ano, 9 (nove) meses e 23 (vinte e três) dias, em regime inicial semiaberto, bem como a 8 (oito) dias-multa, fixados no valor unitário de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo, em virtude da conduta típica descrita no artigo 155, §4º, incisos I e IV, cc. art. 14, II, ambos do Código Penal.

Em vista do regime fixado, do quantum da pena e da reincidência do acusado, mantenho a custódia cautelar, ante a ausência de alteração fática que ensejou a decretação da prisão anteriormente.

Condeno o(s) acusado(s) ao pagamento das custas e despesas processuais. Observe-se a assistência judiciária gratuita, uma vez que lhe foi nomeado advogado pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo.

Expeçam-se as certidões de honorários advocatícios nos termos do Convênio DPE/OAB para essa espécie processual.

Oportunamente, com o trânsito em julgado, procedam-se às comunicações necessárias aos institutos de identificação criminal, ao cartório distribuidor local e ao Tribunal Regional Eleitoral acerca do veredicto condenatório.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

São Paulo, 29 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA